

बृहत्तर_जनकपुर_क्षेत्र_विकास_परिषद्_ऐन_२०५५

English title: Greater Janakpur Area Development Council Act, 1998

बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०५५ । ३ । २९ । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ० । ७ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ३. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०५५ सालको ऐन नं. ५ । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्को स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: जनकपुर र यसको माध्यमिकी (पञ्चकोशी) परकिर्मा क्षेत्रभित्रको धार्मिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका मठ, मन्दिर, सरोवर र स्थलहरूको सुरक्षा, सम्भार र विकास गर्ने तथा बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रको सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक विकासका पूर्वाधारहरू विकसित गर्दै सुव्यवस्थिति तीर्थस्थल एवं धार्मिक क्षेत्रको रूपमा योजनाबद्ध ढंगले विकास गर्न बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्को स्थापना र व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको सत्ताईसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र" भन्नाले माध्यमिकी (पञ्चकोशी) परकिर्मा मार्गभित्र पर्ने ढेराकचुरी, जनकपुर हनुमाननगर, बहुअर्वा बेहडावेला, तुलसियाही जब्दी, मटहानी, जलेश्वर, मडई, ध्रुवकुण्ड, कञ्चनवन (हरनिमरी), पर्वता, धनुषा धाम, सतोपर, औरही समेतको क्षेत्र सम्झनु पर्छ । (ख) "माध्यमिकी (पञ्चकोशी) परकिर्मा" भन्नाले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रभित्रको जनकपुरधामलाई केन्द्र मानी सनातनदेखि चलिआएको फाल्गुण शुक्ल परेवा तिथिदेखि फाल्गुण पूर्णमिसम्म लाग्ने परकिर्मा सम्झनु पर्छ । (ग) "परिषद्" भन्नाले दफा ३ बमोजमि स्थापना भएको बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् सम्झनु पर्छ । (घ) "सञ्चालक परिषद्" भन्नाले दफा ६ बमोजमि गठित सञ्चालक परिषद् सम्झनु पर्छ । (ङ) "समिति" भन्नाले दफा ९ बमोजमि गठित कार्यकारणी समितिसम्झनु पर्छ । (च) "अध्यक्ष" भन्नाले सञ्चालक परिषद्को अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (छ) "सदस्य" भन्नाले सञ्चालक परिषद्को सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले परिषद्को अध्यक्ष र सदस्य-सचिव समेतलाई जनाउँछ । (ज) "सदस्य-सचिव" भन्नाले सञ्चालक परिषद्को सदस्य-सचिव सम्झनु पर्छ । (झ) "कार्यकारी निर्देशक" भन्नाले दफा १७ बमोजमिको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ । (ञ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजमि" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि सम्झनु पर्छ । ३. बृहत्तर जनकपुर विकास परिषद्को स्थापना: (१) माध्यमिकी परकिर्मा क्षेत्रभित्रको सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक विकासका लागि बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् नामको एक परिषद् स्थापना गरिएको छ । (२) परिषद्को केन्द्रीय कार्यालय जनकपुरधाममा रहनेछ । ४. परिषद् संगठित संस्था हुने: (१) परिषद् अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । (२) परिषद्को काम कारबाहीको नमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।

(३) परिषद्ले व्यक्तिसरह चल अचल सम्पत्ति खरीद गर्न, प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबखिन गर्न वा आवश्यकतानुसार अन्य कसिमिले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) परिषद्ले व्यक्तिसरह नालसि उजूर गर्न र परिषद् उपर पनिसोही नामबाट नालसि उजूर लाग्न सक्नेछ । ५. परिषद्को उद्देश्य: परिषद्को उद्देश्य देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रको सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक विकासका पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने । (ख) बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रभित्रको धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका स्थानहरू र सोही क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न सम्पदाहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने । (ग) बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रभित्रका प्राचीन, ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका मठ, मन्दिर, सरोवर वा अन्य स्थलहरूको पहिचान, खोजी र अनुसन्धान गर्ने । (घ) बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रको वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न आवश्यक कार्य गर्ने । (ङ) बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकसित गर्ने । ६. सञ्चालक परिषद्को गठन: (१) परिषद्को सर्वोच्च निकायको रूपमा काम गर्न देहायका सदस्यहरू भएको सञ्चालक परिषद् गठन:- । (क) नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्तिको अध्यक्ष । (ख) गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । (ग) अध्यक्ष, गुठी संस्थान - सदस्य । (घ) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । सहसचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) महानिर्देशक, पुरातत्व विभाग - सदस्य । (च) महानिर्देशक, पर्यटन विभाग - सदस्य । (छ) महानिर्देशक, आवास तथा शहरी विकास विभाग - सदस्य । (ज) महानिर्देशक, भवन विभाग - सदस्य । (झ) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झकिएको । (ञ) धनुषा र महोत्तरी जिल्लाभित्रका नगरपालिकाका प्रमुखहरू - सदस्य । (ट) धनुषा र महोत्तरी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू - सदस्य । (ठ) राष्ट्रिय स्तरका ख्यातप्राप्त विद्वान तथा समाजसेवीहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेको दुई जना - सदस्य । (ड) धनुषा र महोत्तरी जिल्लाका ख्यातप्राप्त प्रतिष्ठित समाजसेवीहरू मध्ये दुईजना पर्ने गरी परिषद्बाट मनोनित चारजना - सदस्य । (ढ) बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रभित्रका सन्त, महन्थ तथा पुजारीहरूमध्येबाट परिषद्बाट मनोनित चारजना - सदस्य । (ण) माध्यमिकी (पञ्चकोशी) परकिर्मा मार्गमा पर्ने गाउँ विकास

समतिकि अध्यक्षहरूमध्येबाट एकपटकमा चारजनासम्म प्रतिनिधित्व हुने गरी आलोपालो गरी परषिद्बाट मनोनति उक्त गाउँ कार्यपालिका अध्यक्षहरू - सदस्य । (त) कार्यकारी निर्देशक -सदस्य-सचिव । (२) अध्यक्षको पदावधिचार वर्षको र मनोनति सदस्यहरूको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । (३) पदावधि समाप्त नहुँदै कुनै सदस्यको पद रक्ति हुन आएमा बाँकी पदावधिको लागि सो पद जुन प्रक्रियाबाट पूर्त गरिएको हो सोही प्रक्रियाबाट पूर्त गरिनेछ । (४) सञ्चालक परषिद्ले आवश्यक देखेमा कुनै विशेषज्ञलाई सञ्चालक परषिदको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लनि आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

७. सञ्चालक परषिदको बैठक र नरिणयः (१) सञ्चालक परषिदको बैठक आवश्यकतानुसार अध्यक्षले तोकेको मति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) सदस्य-सचिवले सञ्चालक परषिदको बैठक बस्ने सूचना कम्तीमा सात दिन अगावै सदस्यहरूलाई दनि पर्नेछ । (३) सञ्चालक परषिदको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थति भएमा सञ्चालक परषिदको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (४) सञ्चालक परषिदको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र नजिको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थति सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (५) सञ्चालक परषिदको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले नरिणयात्मक मत दनिनेछ । (६) सञ्चालक परषिदको प्रत्येक बैठकमा उपस्थति सदस्यहरूको नाम, छलफल भएका विषयवस्तु, बैठकबाट भएका नरिणयहरू एउटा छुट्टै नरिणय पुस्तिकामा लेखी उपस्थति सदस्यहरूको दस्तखत गरी राखिनेछ । (७) सञ्चालक परषिदको नरिणय सदस्य-सचिवले प्रमाणित गरी राखिनेछ । (८) सञ्चालक परषिदको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधिसञ्चालक परषिद आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ८. सञ्चालक परषिदको काम, कर्तव्य र अधिकारः सञ्चालक परषिदको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रको विकास सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने तथा विभिन्न कार्यक्रमहरू स्वीकृत गर्ने । (ख) योजना र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत र सहयोग जुटाउने । (ग) बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रको महत्व दर्शाउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी वा प्रदर्शनी आयोजना गर्ने, गराउने । (घ) बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रभित्रको कुनै स्थान विशेषको महत्व, मान्यता र सम्वेदनीलतालाई ध्यानमा राखी त्यस्ता स्थानहरूमा गर्न नहुने कार्यहरू तोकी नषिध र नियन्त्रण गर्ने । (ङ) बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रमा सरकारी, गैर सरकारी तथा नजिकी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माण कार्यहरू सञ्चालन गर्ने नकियाहरू बीच समन्वय कायम गर्ने । (च) परषिदको कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने । (छ) समितिले गर्ने काम कारबाहीको सन्दर्भमा आवश्यकतानुसार निर्देशन दनि । (ज) समितिबाट भए गरेका कामको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने । (झ) यस ऐन बमोजिम परषिदको उद्देश्य पूर्तिका लागि गरिनु पर्ने अन्य कार्यहरू गर्ने । ९. कार्यकारिणी समतिको गठनः (१) सञ्चालक परषिदबाट स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न तथा परषिदको सम्पूर्ण काम कारबाहीको सञ्चालन तथा रेखदेख गर्न एक कार्यकारिणी समतिको गठन हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिमा देहायका सदस्यहरू रहनेछन्ः- । (क) परषिदको अध्यक्ष - अध्यक्ष । (ख) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झकिएको । (ग) जनकपुर र जलेश्वर नगरपालिकाका प्रमुखहरू - सदस्य । (घ) धनुषा र महोत्तरी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू - सदस्य ।

(ङ) धनुषा र महोत्तरी जिल्लाका आवास तथा शहरी विकास कार्यालयका प्रमुखहरू - सदस्य । (च) धनुषा र महोत्तरी जिल्लाका समाजसेवी, बुद्धिजीवी तथा स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू मध्येबाट प्रत्येक जिल्लाबाट दुई जना पर्ने गरी परषिदको सफारशिमा नेपाल सरकारबाट मनोनीत चारजना - सदस्य । (छ) परषिदका सदस्य भएका सन्त, महन्थ तथा पुजारीहरूमध्येबाट परषिदले मनोनीत गरेको एक जना - सदस्य । (ज) कार्यकारी निर्देशक - सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) का खण्ड (च) र (छ) बमोजिम मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । १०. समतिको बैठकः (१) समतिको बैठक आवश्यकतानुसार अध्यक्षले तोकेको मति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (२) सदस्य-सचिवले समतिको बैठक बस्ने सूचना कम्तीमा सात दिन अगावै सदस्यहरूलाई दनि पर्नेछ । (३) समतिको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थति भएमा समतिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (४) समतिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र नजिको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थति सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (५) समतिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले नरिणयात्मक मत दनिनेछ । (६) समतिको बैठकको नरिणय सदस्य-सचिवले प्रमाणित गरी राखिनेछ । (७) समतिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधिसमिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ११. समतिको काम, कर्तव्य र अधिकारः समतिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः- । (क) सञ्चालक परषिदबाट स्वीकृत योजना र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने । (ख) सञ्चालक परषिदबाट स्वीकृत योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा जनसहभागिता जुटाउने तथा त्यस्तो योजना र कार्यक्रमको स्पष्ट जानकारी जनसमक्ष ल्याउने । (ग) बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र अन्तर्गत खानेपानी, ढल, बजुली, टेलिफोन, सडक जस्ता सार्वजनिक उपयोगका साधनहरू सुव्यवस्थिति गर्ने, फोहर मैला हुन नपाउने गरी स्वच्छता कायम गर्ने र सो क्षेत्रभित्रका नेपाल सरकारका सम्बन्धित कार्यालय, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधितस्थानीय तह र गैर सरकारी संघ संस्थासंग समन्वय राखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । (घ) वातावरणलाई स्वच्छ र सफा पार्न आवश्यक देखिएको ठाउँमा वृक्षारोपण गर्ने, बगैचा तथा उद्यान निर्माण गर्ने, खुल्ला क्षेत्रको विकास गर्ने, वन्यजन्तु तथा

पशुपंक्षीको संरक्षण गर्ने, नदी, नाला, पोखरी, तलाउ, सडकलाई स्वच्छ सफा र स्वास्थ्यकर अवस्थामा राख्ने व्यवस्था गर्ने । (ड) तीर्थस्थलको सुरक्षा, संवर्धन तथा सरसफाईको लागि व्यापक जनचेतना जगाउन अभिन्नि माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्ने र जनसहभागिता परिचालन गर्ने । (च) बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रभित्रै गरि निर्माण सम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड तोक्ने र प्रचलित कानून बमोजमि घर जग्गा प्राप्त गर्ने तथा अभिन्नि कार्यलाई जग्गा छुट्याउने कार्य गर्ने । (छ) पर्यटनका लागि उपयुक्त हुने स्थलहरूमा पर्यटन विकासका पूर्वाधारहरू खडा गर्ने ।

(ज) बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रको विकासमा अभिन्नि राख्ने व्यक्ती, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था वा निकायसंग सञ्चालक परिषद्को सामान्य निर्देशनमा रही पत्राचार गर्ने, सम्पर्क राख्ने, सहयोग लनि, समझौता गर्ने वा आवश्यकअन्य कार्य गर्ने । (झ) आफूले गरेको सम्पूर्ण काम कारबाहीको विवरण, समस्या तथा लेखा परीक्षणको प्रतिविदन समेतका कुराहरू स्पष्ट देखि गरी वार्षिक प्रतिविदन तयार गरी परिषद् समक्ष पेश गर्ने । (ञ) सञ्चालक परिषद्ले तोकेका अन्य कार्यहरू गर्ने । १२. उपसमिति गठन गर्न सक्ने: (१) परिषद्ले आफ्नो कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यकतानुसार उपसमितिहरू गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठित उपसमितिहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार, कार्यक्षेत्र तथा कार्यविधि परिषद्ले तोके बमोजमि हुनेछ । १३. नियमिति, नियन्त्रण र नषिध गर्न सक्ने: (१) परिषद्ले समय समयमा स्पष्ट रूपले सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशन गरी बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रभित्रै देहायका काम कुराहरू आवश्यकतानुसार नियमिति, नियन्त्रण वा नषिध गर्न सक्नेछ र त्यसरी नियमिति, नियन्त्रण वा नषिध गरिएका काम कुराहरू परिषद्को पूर्व स्वीकृति बिना कसैले गर्न गराउन हुँदैन । (क) प्राकृतिक सम्पदा, वनस्पति, वन जंगल जीवजन्तु, पुरातात्विक धार्मिक, ऐतिहासिक स्थलहरू र आवादी तथा प्रतजिग्गाहरू एवं अचल सम्पत्तिको उपभोग र प्रयोग गर्न । (ख) परिषद्ले तोकेको कुनै धार्मिक क्षेत्रभित्रै कुनै प्रकारको वस्ती बसाउन, बसोबास गर्न, आवास बनाउन, मनोरञ्जन गर्न, हाट बजार, उद्योग आदि राख्न, बसाउन वा स्थापना गर्न । (ग) प्राकृतिक सौन्दर्य, पर्यटनस्थल र जनसाधारणको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने वा कुनै प्रकारले वातावरण दुषति हुने काम गर्न । (घ) बाटोघाटो, पुल र त्यसमा प्रयोग हुने यातायातको साधन, वृक्षारोपण, पानी, बत्ती आदि प्रयोग गर्ने । (ङ) ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका मन्दिर, सरोवर वा अन्य स्थानहरूको पहिचान, खोजी र अनुसन्धान गर्न । (च) धार्मिक वा पुरातात्विक स्थलहरूमा सवारी साधनको आवागमन गर्न, वज्रिजापनको लागि प्रयोग गर्न, चलचित्र छायाङ्कन गर्न छायाँचित्र लनि र बेच्न, पोष्टर वा तस्वीर टाँस्न, कुनै किसिमको मेला सञ्चालन गर्न कुनै उपभोग्य वस्तुको बेचबिखन वा प्रचार प्रसार गर्न । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि परिषद्ले स्वीकृति दिँदा आंशिक वा पूरा रूपले स्वीकृति दिनि वा नदिनि वा स्वीकृति दिँदा आवश्यक निर्देशन वा शर्त समेत तोकदिनि सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) अन्तर्गत परिषद्ले नियमिति नियन्त्रण वा नषिध गरेका काम कुराहरू कसैले परिषद्को पूर्व स्वीकृति बिना गरेमा वा परिषद्ले स्वीकृति दिँदा कुनै शर्त तोकदिएको भए त्यस्तो शर्त विपरित हुने गरी गरेमा परिषद्ले त्यस्तो काम तत्काल रोकने आदेश दिनि सक्नेछ र त्यस्तो कामको सलिसलामा कुनै निर्माण गरेको रहेछ भने परिषद्ले पैतीस दिनको म्याद दिई सम्बन्धित व्यक्तिलाई त्यसरी स्वीकृति बिना वा शर्त विपरित निर्माण गरेको जतभाग भत्काउन वा हटाउन आदेश दिनि सक्नेछ । १४. संरक्षित स्थल तोक्न सक्ने: (१) परिषद्ले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रभित्रैको धार्मिक, ऐतिहासिक वा पुरातात्विक दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको स्थललाई सार्वजनिक सूचनाद्वारा संरक्षित स्थल तोक्न सक्नेछ । (२) उपदफा १ बमोजमि तोकिएको संरक्षित स्थलमा परिषद्ले सार्वजनिक सूचनाद्वारा कुनै काम कारबाही गर्न नपाउने गरी नषिध गर्न सक्नेछ । १५. पुनरावेदन गर्न सक्ने: परिषद्ले दफा १३ को उपदफा (३) बमोजमि दिएको आदेश उपर चर्चित नबुझ्ने व्यक्तिले सो आदेश भएको मितिले पैतीस दिनभित्रै सम्बन्धित न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ बाट रुपान्तर भएका शब्दहरू:- "पुनरावेदन अदालत" को सट्टा "उच्च अदालत" । उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । १६. निर्माण भाग भत्काउन वा हटाउन सक्ने: (१) परिषद्बाट कुनै निर्माणको भाग भत्काउने वा हटाउने गरी भएको निर्णय उपर दफा १५ बमोजमि पुनरावेदन परेकोमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ बाट रुपान्तर भएका शब्दहरू:- "पुनरावेदन अदालत" को सट्टा "उच्च अदालत" । उच्च अदालतबाट त्यस्तो निर्माणको भाग भत्काउने वा हटाउने गरी निर्णय भएमा सो निर्णय भएको मितिले पैतीस दिनभित्रै पुनरावेदन नपरेकोमा परिषद्बाट निर्माणको भाग भत्काउने वा हटाउने गरी निर्णय भएको मितिले पैतीस दिनभित्रै सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो निर्माणको भाग भत्काउनु वा हटाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको म्यादभित्रै सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो निर्माणको भाग नभत्काएमा वा नहटाएमा परिषद् आफैले भत्काउन वा हटाउन सक्नेछ र त्यसरी भत्काउँदा वा हटाउँदा लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्तीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि परिषद् आफैले कुनै निर्माणको भाग भत्काउँदा वा हटाउँदा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरू:- "गाउँ विकास समिति" को सट्टा "गाउँ कार्यपालिका" को सट्टा "गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष" । गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्बन्धित वडा अध्यक्षको रोहवरमा भत्काउनु वा हटाउनु पर्नेछ । त्यसरी भत्काउँदा वा हटाउँदा यथासम्भव प्रयास गर्दा गर्दै पनि भत्काउनु वा हटाउनु पर्ने भाग भन्दा बढी भाग भत्कानि वा हट्न गएमा परिषद् जवाफदेही हुने छैन । र त्यसरी बढी भाग भत्कानि वा हट्न गई क्षति पुग्न गए वापत सम्बन्धित व्यक्तिले क्षतिपूर्ति माग गर्न पाउने छैन । १७. कार्यकारी निर्देशक: (१) परिषद्को प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नको लागि तोकिएको योग्यता पुगेका

व्यक्तिहरू मध्येबाट तोकिएबमोजमि खुल्ला प्रतस्पर्धाको आधारमा परषिदले एकजना कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कार्यकारी निर्देशकको पद पूर्तनिभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले कम्तीमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई बढीमा तीन महिनाको नमित्तित कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । (३) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा तथा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । १८. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) परषिदको काम सुचारु रूपले सञ्चालन गर्नको लागि परषिदमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारीहरु रहनेछन् । (२) परषिदका कर्मचारीहरूको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्तहरू तोकिएबमोजमि हुनेछन् । १९. परषिदको कोष: (१) परषिदको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन् :- (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम । (ख) विदेशी सरकार, संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट प्राप्त सहयोग, अनुदान वा ऋणको रकम । (ग) स्वदेशी व्यक्तिबाट संघ, संस्थाबाट प्राप्त रकम । (घ) परषिदले गरेको लगानीबाट आर्जित रकम । (ङ) परषिदले उपलब्ध गराएको सेवा वापत प्राप्त हुन आएको सेवा शुल्कको रकम । (च) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजमि विदेशी सरकार, संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट ऋण लनु अघि परषिदले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृतिलिनु पर्नेछ । तर परषिदले सहयोग वा अनुदान स्वरूप रकम प्राप्त गर्नको लागि नेपाल सरकारको स्वीकृतिलिनु पर्ने छैन । त्यसरी सहयोग वा अनुदान पाएको जानकारी परषिदले नेपाल सरकारलाई दनु पर्नेछ । (३) परषिदको कोषमा जम्मा भएको रकम परषिदले तोकिएको कुनै बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ र परषिदले आवश्यकता अनुसार विदेशी बैंकमा समेत खाता खोली रकम जम्मा गर्न सक्नेछ । (४) परषिदको नमित्तित गर्नु पर्ने सबै खर्च परषिदको कोषबाट व्यहोरिनेछ । (५) परषिदको कोषको खाताको सञ्चालन तोकिएबमोजमि हुनेछ । २०. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) परषिदको आय व्ययको लेखा प्रचलति कानूनबमोजमि राख्नु पर्नेछ । (२) परषिदको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको विभाग वा सो विभागबाट तोकिएको लेखा परीक्षकबाट हुनेछ । (३) नेपाल सरकारले परषिदको हिसाब किताब सम्बन्धी कागजात र अन्य नगदी जर्निसी समेत जुनसुकै बखत जाँच वा जाँच लगाउन सक्नेछ । २१. बैठक भत्ता: सदस्यहरूले बैठकमा भाग लिए वापत तोकिए बमोजमिको बैठक भत्ता पाउनेछन् । २२. वार्षिक प्रतिवेदन: परषिदले प्रत्येक वर्ष परषिदको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । २३. अधिकार प्रत्यायोजन: परषिदले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य-सचिव, उपसमिति वा परषिदको कुनै कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । २४. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: परषिदले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।